



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 66941 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, discussa e decisa con contestuale motivazione all'udienza del 17/2/2023 e vertente

TRA

Parte_1, con il patrocinio dell'Avv. LUCIA PIERDOMENICO, elettivamente domiciliata in CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29 ROMA presso il difensore

ATTORE

E

Controparte_1, *Controparte_2*, *CP_3*
[...], *Controparte_4*, con il patrocinio da ultimo dell'Avv. LUCIA CAMPOREALE, elettivamente domiciliati in VIALE PARIOLI 67 ROMA presso il difensore
CONVENUTI

OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17/2/2023

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato alla controparte la *Parte_1* ha chiesto di accertare che i convenuti occupano senza titolo l'immobile descritto e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno, deducendo: - di essere titolare per decreto di trasferimento del tribunale del fabbricato sito in Roma, località Cinquina, via Feo Belcari 16-18-20-22; - che l'interno n.18, al piano terra e piano primo, è occupato senza titolo dai sigg. [...] *CP_2* e *CP_3* *Controparte_3* mentre al piano secondo è occupato senza titolo dai sigg.

Controparte_1 e *Persona_1* ; - di avere diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'indebita occupazione delle porzioni immobiliari, in misura almeno pari al valore locativo perduto degli immobili.

I convenuti, costituiti, hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quanto al merito hanno concluso per l'infondatezza della domanda attorea o, in subordine, per il rigetto della domanda risarcitoria in quanto mancante di prova, osservando: - di non aver mai occupato gli immobili di proprietà di parte attrice, che omette di rappresentare che nella particella 14 Foglio 140 del Catasto Terreni del Comune di Roma è presente un immobile abusivo e non censito; - che i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_4* hanno sempre vissuto nell'immobile abusivo; - che i convenuti *Controparte_2* e *Controparte_3* hanno sempre dimorato al civico n. 26 di Via Feo Belcari, peraltro assieme al figlio della legale rappresentante della società attrice; - che l'attrice non ha dimostrato in alcun modo che l'immobile è stato da loro convenuti occupato e tanto meno abusivamente o comunque *sine titulo*; - che l'attrice in tutti questi anni di asserita occupazione abusiva non ha mai mosso alcuna doglianza né inviato una diffida; - che comunque è onere dell'attrice dare prova del danno di cui chiede il risarcimento.

In via preliminare è stato fissato un termine alla parte attrice per l'espletamento della mediazione ai fini della procedibilità del giudizio. Dopo un rinvio interlocutorio, alla successiva udienza l'attrice ha riferito esito negativo della mediazione in quanto non erano stati rintracciati i convenuti nella loro residenza e ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.. Parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità. A scioglimento della riserva d'udienza la causa è stata rinviata all'udienza del 10/2/2023 ove è stato disposto di procedere nell'odierna udienza del 17/2/2023 alla discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

2. L'azione è improcedibile.

2.1 Ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (oggi ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo), l'esperimento del procedimento di mediazione, disciplinato dalle altre disposizioni del suddetto atto legislativo, è condizione di procedibilità della domanda per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa - fra le altre ipotesi - a una controversia in materia di diritti reali oppure di locazione o comodato. Se il giudice, alla prima udienza e anche d'ufficio, rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di mediazione, che l'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce in non più di tre mesi (decorrenti dalla data di deposito della domanda o dal termine fissato dal giudice per la presentazione della stessa).

2.2 Nel caso di specie la domanda di parte attrice è volta all'accertamento di un'abusiva occupazione e al risarcimento del danno che ne sarebbe derivato, sull'assunto dell'assenza di titolo di detenzione in capo ai convenuti e della titolarità in capo all'attrice del diritto di proprietà sulle unità immobiliari in discussione. Così delineata, la domanda integra un'azione di

rivendicazione, in cui la *causa petendi* è la proprietà dell'immobile, sicché si rientra in uno dei casi per i quali, come detto, la mediazione *ante causam* costituisce *ex lege* una condizione di procedibilità della domanda.

2.3 Nel presente procedimento, alla prima udienza, accogliendo l'eccezione formulata al riguardo dai convenuti, è stato fissato il termine del 7/3/2022 per la presentazione della domanda di mediazione ai fini della procedibilità del giudizio ed è stata rinviata l'udienza di prima comparizione, per l'eventuale prosecuzione della causa, al 16/6/2022. In quest'ultima data parte attrice ha chiesto un rinvio per consentire l'ultimazione della procedura di mediazione, rappresentando che la stessa era ancora in fase di instaurazione a causa di difficoltà dell'ufficio mediatore nella notificazione della convocazione ai convenuti e che era stato fissato un successivo incontro al 7/9/2022. Il rinvio è stato disposto al 7/10/2022 dopo il deposito autorizzato, fuori udienza, a cura dell'attrice di documentazione da cui risultava il rinvio dell'incontro di mediazione al 7/9/2022. Nell'udienza del 7/10/2022 le parti si sono espresse come già sopra riferito sub 1 e si è, quindi, pervenuti, sciolta la riserva d'udienza, alla discussione e decisione della causa.

2.4 La suddetta riepilogazione dello sviluppo del procedimento occorre perché va rilevato che soltanto dai documenti prodotti dalla parte attrice in vista dell'udienza del 7/10/2022 è emerso che l'attrice medesima nel precedente mese di giugno non aveva ancora portato a termine le notificazioni ed incardinato la mediazione. Dai medesimi documenti si ricava che è stata la stessa attrice a richiedere all'epoca il rinvio a settembre dell'incontro di mediazione, in quanto non aveva ancora compiuto le notificazioni. Più in particolare, attraverso il documento denominato "Verbale negativo di mediazione" depositato dalla parte attrice il 6/10/2022 si può osservare: - che il 30 marzo, il 14 aprile e il 5 maggio 2022 sono stati disposti rinvii della seduta innanzi all'Organismo di mediazione su richiesta della parte attrice; - che dai verbali del 30 marzo e del 5 maggio emerge che la parte attrice, istante per la mediazione, era onerata delle comunicazioni finalizzate alla costituzione del contraddittorio con la controparte innanzi all'Organismo di mediazione; - che nella seduta del giorno 8 giugno la parte attrice-istante ha esibito raccomandate di comunicazione della procedura ai convenuti rimaste prive dell'avviso di ricevimento e ha richiesto un ulteriore rinvio, superiore a due mesi, per effettuare la suddetta comunicazione.

In sostanza, al momento dell'udienza del 16/6/2022, che era stata fissata per l'eventuale prosecuzione della causa all'esito della mediazione, la parte onerata non aveva ancora dato luogo all'instaurazione del contraddittorio in seno alla procedura di mediazione.

Dall'altro documento depositato dalla parte attrice il 6/10/2022, denominato "Ultima istanza spedita con raccomandate rr + certificati di residenza", si evince, per altro verso, che la parte ha inoltrato soltanto in data 11/7/2022 le raccomandate ai convenuti (per la comunicazione della mediazione, come presumibile).

Nella più scarsa documentazione prodotta in occasione dell'udienza del 16/6/2022 tali circostanze non erano, invece, rilevabili e pertanto è stato accordato l'ulteriore rinvio del

procedimento al 7/10/2022, con ordinanza nella quale, peraltro, si è fatto espressamente salvo il contraddittorio fra le parti sulla questione della mediazione, oggetto di eccezioni e contestazioni da parte della difesa dei convenuti, finalizzate a far valere l'improcedibilità dell'azione e reiterate nel corso del procedimento sino all'ultima udienza.

2.5 Si deve, dunque, rilevare che la procedura di mediazione non si è concretamente instaurata, non essendo stato costituito il contraddittorio, almeno sino a tutto il mese di giugno 2022 ed anche oltre (in considerazione della suddetta data di invio delle raccomandate e della mancata consegna delle stesse) e che quindi il rinvio al 7/9/2022, ove è stata dichiarata la chiusura con esito negativo, disposto su richiesta dell'attrice, ha determinato un'indebita protrazione degli incombenzi procedurali al di là del termine di tre mesi previsto dalla legge (art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010). Senza detto indebito rinvio, nell'udienza del 16/6/2022 sarebbe già risultato che la parte attrice non era riuscita a provvedere all'espletamento della mediazione entro il termine previsto dalla legge e precisato dal giudice nell'udienza del 17/2/2022, senza che la parte medesima avesse comprovato fatti giustificativi idonei per un'eventuale rimessione in termini e, comunque, senza che avesse richiesto ed ottenuto una rimessione in termini.

La rilevanza e la cogenza del termine di cui sopra, si desumono, del resto, dallo stesso art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce espressamente la non-applicazione ad esso della sospensione feriale, attribuendogli, in questo modo, una funzione deflattiva ed acceleratoria incompatibile con una sua dilatazione ad opera della parte onerata.

2.6 La disciplina legislativa della mediazione è stata parzialmente modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, ma con decorrenza posteriore alle vicende oggetto della presente decisione. In ogni caso, le norme che qui interessano - come l'onere della mediazione ai fini della procedibilità per le cause in materia di diritti reali e come la previsione di un termine di tre mesi per il relativo espletamento, senza sospensione feriale - sono rimaste immutate, mentre, per altro verso, alcune modifiche non hanno fatto altro che confermare l'importanza del termine di tre mesi per il procedimento di mediazione, come ad esempio quelle relative al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2010, dove è stato previsto che detto termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi ma soltanto dopo che il procedimento è stato instaurato e sulla base di un accordo scritto delle parti, escludendo, dunque, una sua derogabilità unilaterale ad opera della parte onerata.

3. Deve ritenersi, in conclusione, che la parte attrice, che non aveva espletato la mediazione *ante causam*, non abbia provveduto tempestivamente ad integrare la condizione di procedibilità mancante.

L'improcedibilità comporta una soccombenza dell'attrice, seppur sul piano processuale, con conseguente attribuzione a suo carico delle spese di controparte, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di cui al D.M. n. 55/2014 (modulabili ex art. 4) ed in funzione del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara improcedibili le domande di parte attrice;
- 2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali della parte convenuta, che liquida, per compensi di difesa, in € 5.000,00, oltre a spese generali, IVA e C.A.

Roma, 17 febbraio 2023

Il Giudice
Francesco Frettoni